

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2491/2530

จำสืบเอก จำลอง ทินกร ณ อยุธยา
นางสาว ชื่นจิตต์ โสภ ณ ปา ล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 226, มาตรา 227

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

โจทก์ฟ้องจำเลยในคดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค จำเลยนำสืบต่อผู้ว่า เป็นเช็คที่ออกเพื่อประกันหนี้เงินที่จำเลยกู้ยืมจาก บ.เมื่อโจทก์มิได้นำสืบตัวโจทก์ทั้งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณาคดี ทั้งปรากฏว่าเช็คพิพาทที่อ้างว่าโจทก์รับแลกเงินสดจาก บ.ไม่มีการสลักหลังของ บ. ประกอบกับโจทก์และจำเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อน โจทก์ย่อมไม่มีทางทราบฐานะของจำเลยอันมีผลไปถึงความเชื่อ ถือในการรับเช็คดังกล่าว กรณีเป็นการผิดปกติและมีข้อพิรุธแสดงว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยสุจริต โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้อง แล้วสั่งประทับฟ้อง

จำเลยไม่ได้ให้การ แต่แถลงปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุก 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายทั้งทางนิตินัยและ
พฤติณัยมิได้ถูกนาวาอากาศโทบุญโสมยืมมือให้มาฟ้องคดีนั้น เห็นว่าโจทก์บรรยาย
ฟ้องว่าโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทจากผู้มีชื่อซึ่งนำเช็คมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ แต่
โจทก์มิได้นำสืบตัวโจทก์ทั้งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณาคดีเลย คงอ้าง
เพียงนาวาอากาศโทบุญโสมและนายพิสัน เพื่อนน้อย ที่เบิกความว่า นำเช็คพิพาทไป
แลกเงินสดจากโจทก์เท่านั้นโดยที่ฝ่ายจำเลยนำสืบว่าไม่รู้จักโจทก์เลยจำเลยเคยยืม
เงินนาวาอากาศโทบุญโสมเพียง 2 ครั้ง ครั้งแรก 3,000 บาท ครั้งที่สอง 2,000 บาท
และในการยืมเงินแต่ละครั้งได้ออกเช็คฉบับละ 20,000 บาท ให้นาวาอากาศโทบุญ
โสมไว้เพื่อประกันหนี้ดังกล่าว ซึ่งนาวาอากาศโทบุญโสมก็เบิกความตรงกันว่าจำเลย
ได้ออกเช็คให้นาวาอากาศโทบุญโสมไว้ 2 ฉบับ แต่ต่อมาได้นำเช็คดังกล่าวไปแลก
เงินสดจากโจทก์เนื่องจากโจทก์เคยเป็นลูกศิษย์ ทั้งปรากฏว่าเช็คพิพาทก็ไม่มี
การสลักหลังของนาวาอากาศโทบุญโสมให้แก่โจทก์ ซึ่งเป็นการผิดปกติประกอบกับโจทก์
และจำเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อน โจทก์ย่อมไม่มีทางทราบถึงฐานะของจำเลยว่าเป็น
อย่างไรอันเป็นผลไปถึงความเชื่อถือในการที่จะรับเช็คดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริงเหล่านี้
เป็นข้อพิรุธอันแสดงว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยสุจริต พยานหลักฐานของ
โจทก์ที่นำสืบจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>